

TERMS & CONDITIONS - wersja 2.0 (15.06.2026)

1. Informacje podstawowe

01. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną brothersintrade.pl („**Serwis**”) oraz w zakresie opisanym w Regulaminie - zasady dostępu i uczestnictwa w kanałach i grupach społecznościowych powiązanych ze społecznością „Brothers In Trade” (w szczególności Telegram, X i Instagram) („**Kanały Zewnętrzne**”).
02. Operatorem Serwisu jest „**Usługodawca**”: Web3 Software OÜ (16465008), Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rännaku pst 12, 10917
03. Serwis ma charakter informacyjny i społecznościowy. Serwis nie jest giełdą, domem maklerskim ani dostawcą usług finansowych. Serwis może zawierać linki do podmiotów trzecich (np. platform tradingowych) i materiały promocyjne lub afiliacyjne.
04. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

2. Definicje

Na potrzeby Regulaminu:

01. **Użytkownik** - osoba korzystająca z Serwisu.
02. **Konsument** - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów.
03. **Przedsiębiorca na prawach konsumenta** - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Serwisu w zakresie niezawodowym.
04. **Treści** - wszelkie materiały publikowane w Serwisie lub Kanałach Zewnętrznych (teksty, grafiki, nagrania, komunikaty, analizy, komentarze).
05. **Treści Edukacyjne** - Treści o charakterze ogólnym (edukacja, komentarz rynkowy, omówienia case studies), bez personalizacji pod konkretnego Użytkownika.
06. **Treści Marketingowe** - Treści zawierające element promocyjny (w tym linki afiliacyjne/referral, zachęty do rejestracji, współprace).
07. **Podmiot Trzeci** - dostawca zewnętrzny (np. platforma tradingowa), do którego Serwis kieruje Użytkownika.
08. **Link Afiliacyjny/Referral** - link, którego użycie może skutkować uzyskaniem korzyści przez Usługodawcę (prowizja, bonus, rozliczenie partnerskie).
09. **Warunek Depozytu** - warunek udziału w określonej akcji, programie, turnieju, grupie, beneficie lub innym elemencie społeczności Brothers In Trade, polegający na wykonaniu przez Użytkownika pierwszego depozytu u Podmiotu Trzeciego w minimalnej wysokości określonej w Serwisie lub regulaminie danej akcji. Warunek Depozytu jest wymogiem organizacyjnym Usługodawcy, a nie opłatą należną Usługodawcy ani wymogiem Podmiotu Trzeciego, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

3. Zakres usług

01. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną:

- a) dostęp do Serwisu i jego treści informacyjnych,
- b) przekierowania do Kanałów Zewnętrznych,
- c) udostępnianie informacji o wydarzeniach live, turniejach, spotkaniach, materiałach edukacyjnych,
- d) dostęp do dodatkowych materiałów (np. checklisty, PDF, nagrania).

02. Serwis może prezentować osoby prowadzące i edukatorów oraz opis ich doświadczenia; informacje te mają charakter informacyjny i nie stanowią gwarancji wyników ani obietnicy zysku.

4. Warunki techniczne

01. Do korzystania z Serwisu wymagane są: urządzenie z dostępem do Internetu i aktualna przeglądarka. Serwis wykorzystuje pliki cookies; część z nich może być niezbędna do prawidłowego działania Serwisu, a pozostałe (np. analityczne/marketingowe) mogą wymagać zgody Użytkownika. Szczegóły określa Polityka Cookies/Polityka Prywatności.

02. Korzystanie z Kanałów Zewnętrznych wymaga konta w usługach podmiotów trzecich (np. Telegram, X). Zasady tych usług określają ich własne regulaminy.

5. Zasady korzystania i zakazy

01. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.

02. Zabronione jest w szczególności:

- a) wykorzystywanie Serwisu do działań bezprawnych, w tym oszustw, phishingu, podszywania się,
- b) publikowanie lub rozpowszechnianie treści nielegalnych, naruszających prawa osób trzecich,
- c) ingerencja w działanie Serwisu (skanowanie podatności, wstrzykiwanie kodu, DDoS),
- d) masowe scrapowanie danych lub automatyczne pozyskiwanie treści bez zgody Usługodawcy.

03. Usługodawca może wdrożyć środki bezpieczeństwa (rate limiting, blokady IP, CAPTCHA) oraz czasowo ograniczyć dostęp w razie nadużyć.

6. Treści - charakter edukacyjny, brak doradztwa i brak rekomendacji

01. Treści (w tym w Kanałach Zewnętrznych) mają charakter ogólny i mogą obejmować edukację oraz komentarz rynkowy. Nie są:

- a. poradą inwestycyjną, prawną ani podatkową,
 - b. rekomendacją w rozumieniu przepisów o rekomendacjach inwestycyjnych,
 - c. spersonalizowaną sugestią dotyczącą transakcji konkretnego Użytkownika.
02. Usługodawca i osoby publikujące Treści nie uwzględniają indywidualnej sytuacji finansowej Użytkownika, jego doświadczenia, celów, profilu ryzyka ani jurysdykcji.
03. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne i powinien - w razie potrzeby - zasięgnąć porady licencjonowanego doradcy.
04. Treści nie stanowią „porady inwestycyjnej” ani „rekomendacji osobistej” (personal recommendation) w rozumieniu MiFID II, tj. nie są prezentowane jako odpowiednie dla konkretnej osoby i nie są oparte o indywidualne okoliczności Użytkownika.
05. Jakiegokolwiek przykłady transakcji, poziomy wejścia/wyjścia, SL/TP, alokacje, watchlisty, wyniki lub materiały edukacyjne mają charakter wyłącznie ogólny i ilustracyjny; nie należy ich traktować jako wskazania do zawarcia transakcji.

7. Ostrzeżenie o ryzyku

01. Rynek aktywów cyfrowych charakteryzuje się bardzo wysoką zmiennością. Możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanych środków.
02. Dźwignia finansowa zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty; instrumenty typu futures lub perpetual mogą generować ryzyko likwidacji i szybkiej utraty kapitału.
03. Copy trading nie stanowi gwarancji wyniku, a wyniki historyczne nie przesądzają o przyszłych rezultatach.
04. W miejscach zawierających przekierowania/CTA do Podmiotów Trzecich Usługodawca stosuje ostrzeżenie o ryzyku w bezpośrednim sąsiedztwie przekierowania.

8. Reklama, współprace, linki afiliacyjne

01. Serwis może zawierać Treści Marketingowe, w tym linki „Zarejestruj się” kierujące do Podmiotów Trzecich (np. platform tradingowych), w tym linki referral/afiliacyjne.
02. Ujawnienie korzyści: Jeżeli Użytkownik skorzysta z linku afiliacyjnego, Usługodawca może otrzymać korzyść (np. prowizję, rozliczenie partnerskie, bonus). Warunki przyznawania bonusów/korzyści określa Podmiot Trzeci.
03. Jeżeli przy Treściach Marketingowych wskazany jest wymóg wykonania pierwszego depozytu, wymóg ten może stanowić warunek udziału w akcji, programie lub beneficie organizowanym przez Usługodawcę. Nie oznacza to, że Podmiot Trzeci wymaga dokonania takiego depozytu jako warunku samej rejestracji, chyba że wynika to bezpośrednio z regulaminu lub komunikatu Podmiotu Trzeciego.
04. Oznaczanie reklam: Treści Marketingowe powinny być oznaczane w sposób jednoznaczny i czytelny (np. „Reklama”, „Współpraca reklamowa”, „Link afiliacyjny”).

05. Zabronione jest:

- a. obiecywanie zysku lub sugerowanie gwarantowanych rezultatów,
- b. przedstawianie zagrań jako zagrania pewne, pozbawione ryzyka,
- c. podszywanie się pod Podmiot Trzeciej, sugerowanie działania w jego imieniu.

06. Usługodawca nie odpowiada za treści, regulaminy, oferty i działania Podmiotów Trzecich. Relacja Użytkownika z Podmiotem Trzecim jest odrębnym stosunkiem prawnym na warunkach Podmiotu Trzeciego (w tym jego regulaminów i polityk).

07. Treści Marketingowe muszą być oznaczane w sposób czytelny, jednoznaczny i zrozumiały, w szczególności poprzez użycie sformułowań typu: „Reklama”, „Materiał sponsorowany”, „Współpraca reklamowa”, „Link afiliacyjny”.

08. Zabronione jest ukrywanie komercyjnego charakteru przekazu (w tym wprowadzające w błąd oznaczenia lub brak oznaczeń).

09. Jeżeli Treści Marketingowe dotyczą usług Podmiotów Trzecich, Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń co do licencji, rejestracji, dopuszczalności oferowania produktów ani zgodności oferty z prawem w jurysdykcji Użytkownika; Użytkownik weryfikuje to samodzielnie.

10. Usługodawca nie prowadzi komunikacji zachęcającej do korzystania z wysokiej dźwigni, nie przedstawia dźwigni jako sposobu „maksymalizacji zysku” oraz nie komunikuje zachęt/incentives w sposób mogący osłabiać przekaz ryzyka (w szczególności w odniesieniu do instrumentów lewarowanych).

11. Oznaczenie Treści Marketingowych powinno znajdować się w sposób widoczny i w bezpośredniej bliskości przekierowania/CTA (np. przy przycisku lub linku), tak aby Użytkownik przed kliknięciem wiedział, że jest to przekaz komercyjny

9. Ograniczenia jurysdykcyjne i produktowe

01. Dostępność usług i produktów Podmiotów Trzecich zależy od kraju Użytkownika oraz lokalnych przepisów. Użytkownik ma obowiązek samodzielnie upewnić się, czy może legalnie korzystać z usług Podmiotu Trzeciego w swojej jurysdykcji.

02. EOG (Europejski Obszar Gospodarczy): Treści Marketingowe kierowane do odbiorców w EOG nie będą zawierały zachęt (CTA) do korzystania z produktów lewarowanych typu futures/perpetuals ani przekazów mogących wywoływać „halo effect” (tj. sugerować, że status regulacyjny/ochrona dotycząca jednej usługi obejmuje inne produkty/usługi Podmiotu Trzeciego). Usługodawca może stosować geoblokady lub ukrywanie określonych przekierowań.

03. Jeżeli jakiegokolwiek Treści odnoszą się do futures/perps/copy-futures, mają one charakter wyłącznie ogólny/edukacyjny i nie stanowią zachęt do zakupu ani oferty skierowanej do konsumentów w EOG.

04. Usługodawca może wprowadzić ograniczenia dostępowe (np. geoblokady, ukrycie określonych przekierowań) w celu ograniczenia ryzyk prawnych.

05. Serwis nie stanowi oferty ani zaproszenia do zawarcia umowy dotyczącej instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych.
06. Treści i przekierowania są udostępniane wyłącznie w zakresie dozwolonym prawem właściwym dla miejsca zamieszkania Użytkownika; Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu, jeżeli w jego jurysdykcji takie treści/przekierowania są zakazane lub ograniczone.
07. Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić ewentualnych ograniczeń dostępu (w tym geoblokad) oraz nie korzystać z usług Podmiotów Trzecich z naruszeniem prawa lokalnego.
08. Informacje o produktach lewarowanych (w tym perpetual futures) mają charakter wyłącznie ogólny/edukacyjny i nie są kierowane do odbiorców detalicznych w jurysdykcjach, w których obowiązują ograniczenia produktowe lub marketingowe dla takich instrumentów.

10. Zasady społeczności i moderacji

01. Kanały Zewnętrzne są prowadzone na platformach Podmiotów Trzecich. Oprócz niniejszego Regulaminu obowiązują regulaminy tych platform.
02. Minimalne zasady społeczności:
 - a) zakaz mowy nienawiści, gróźb i treści bezprawnych,
 - b) zakaz spamu i agresywnego refowania,
 - c) zakaz publikowania „sygnałów” w formie zindywidualizowanych instrukcji transakcyjnych kierowanych do konkretnych osób,
 - d) zakaz publikowania fałszywych obietnic zysków.
03. Usługodawca może usuwać treści naruszające zasady i ograniczać dostęp do Kanałów Zewnętrznych (np. ban), a także stosować procedury bezpieczeństwa dla moderatorów (np. gotowe odpowiedzi na pytania „co kupić teraz”, kierujące do zasad braku doradztwa).
04. W Kanałach Zewnętrznych zabronione jest żądanie lub udzielanie spersonalizowanych zaleceń transakcyjnych (w tym w wiadomościach prywatnych), w szczególności komunikatów typu: „kup teraz X”, „ustaw SL/TP na...”, „weź dźwignię ...”, „wejdź za ...% kapitału”.
05. Moderatorzy mogą usuwać takie treści oraz ograniczać dostęp Użytkownikom naruszającym zasady.

11. Turnieje, akcje promocyjne, benefity

01. Usługodawca może organizować akcje promocyjne, programy edukacyjne, wyzwania, turnieje lub inne benefity dla Użytkowników, na zasadach każdorazowo opisanych w Serwisie albo w odrębnym regulaminie danej akcji.
02. Jeżeli warunkiem udziału w danej akcji, uzyskania dostępu do benefitu, materiałów, grupy, turnieju lub innego elementu społeczności Brothers In Trade jest wykonanie pierwszego depozytu u Podmiotu Trzeciego, wymóg ten stanowi warunek określony przez Usługodawcę w ramach danej akcji, a nie wymóg narzucony przez Podmiot Trzeci, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

03. Minimalna wartość pierwszego depozytu, o ile opis danej akcji nie stanowi inaczej, wynosi równowartość 100 USD w dowolnym aktywie obsługiwanym przez danego Podmiot Trzeci. Środki zdeponowane u Podmiotu Trzeciego pozostają do dyspozycji Użytkownika na zasadach określonych przez ten Podmiot Trzeci. Usługodawca nie przyjmuje tych środków, nie przechowuje ich i nie ma do nich dostępu.
04. Wykonanie depozytu nie stanowi rekomendacji zawarcia transakcji, zachęty do inwestowania ani gwarancji uzyskania jakiegokolwiek wyniku finansowego. Użytkownik samodzielnie decyduje, czy i w jaki sposób korzysta ze środków zdeponowanych u Podmiotu Trzeciego.
05. Usługodawca może weryfikować spełnienie warunku udziału w akcji wyłącznie w zakresie niezbędnym do potwierdzenia uprawnienia Użytkownika do udziału w danej akcji lub otrzymania danego benefitu.

12. Płatności i usługi odpłatne

01. Jeżeli Usługodawca oferuje odpłatne usługi cyfrowe (np. subskrypcje, kursy, materiały premium), warunki zakupu, ceny, metody płatności i zasady reklamacji określać będzie opis oferty oraz w razie potrzeby, odrębny regulamin sprzedaży.
02. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują ustawowe uprawnienia związane z umowami o dostarczanie treści/usług cyfrowych, o ile mają zastosowanie do danej oferty.

13. Prawa własności intelektualnej

01. Treści w Serwisie (w tym układ, grafika, logotypy, nazwy) podlegają ochronie prawnej.
02. Użytkownik może korzystać z Treści wyłącznie na własny użytek osobisty. Zakazane jest ich komercyjne rozpowszechnianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub tworzenie opracowań bez zgody Usługodawcy, poza dozwolonym użytkowaniem wynikającym z prawa.

14. Dane osobowe i prywatność

01. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje o plikach cookies są opisane w Polityce Prywatności pod odpowiednimi linkami.
02. Jeżeli Usługodawca prowadzi onboarding do Kanałów Zewnętrznych lub Akcji, stosuje minimalizację danych i nie będzie zbierać wrażliwych materiałów, chyba że jest to niezbędne i legalne.

15. Odpowiedzialność

01. Usługodawca dokłada starań, aby Treści były rzetelne, jednak nie gwarantuje ich kompletności ani aktualności.
02. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) decyzje inwestycyjne Użytkownika i poniesione straty,
 - b) przerwy w działaniu Podmiotów Trzecich i Kanałów Zewnętrznych,

c) treści i regulaminy Podmiotów Trzecich.

03. Ograniczenia odpowiedzialności nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.
04. Usługodawca nie odpowiada za kompletność/zgodność z prawem komunikatów marketingowych Podmiotów Trzecich ani za parametry produktów (np. dźwignia, opłaty, ryzyko likwidacji) prezentowane na stronach Podmiotów Trzecich.
05. Jakiegokolwiek wyniki, screeny, rankingi lub statystyki (jeśli publikowane) mogą być selektywne, historyczne i nie stanowią obietnicy ani gwarancji przyszłych rezultatów.

16. Reklamacje i kontakt

01. Reklamacje dotyczące działania Serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres e-mail: office@brothersintrade.pl.
02. Reklamacja powinna zawierać: opis problemu, datę i godzinę zdarzenia (jeśli możliwe), dane kontaktowe Użytkownika.
03. Usługodawca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni, o ile przepisy nie wymagają innego terminu.

17. Zmiany Regulaminu

01. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn (np. zmiana funkcjonalności Serwisu, zmiany prawne, bezpieczeństwo).
02. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania w Serwisie, a w przypadku usług wymagających stałej relacji, po poinformowaniu Użytkownika, jeżeli jest to wymagane przepisami.

18. Postanowienia końcowe

01. Prawem właściwym jest prawo polskie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy właściwe dla Konsumenta nie stanowią inaczej.
02. Spory z Konsumentami mogą podlegać pozasądowym metodom rozwiązywania sporów (ADR) na zasadach wynikających z przepisów.
03. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2026.